



PUTUSAN
Nomor 3780 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ROSMAWATI SITUMORANG, bertempat tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Benri Saragih, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Benri Saragih, S.H., & Partners, berkantor di Jalan Pdt. J. Wismar Saragih, Nomor 100 B, Pematang Siantar, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **TEKARDJO ANGKASA**, bertempat tinggal di Jalan Timor Baru II, Nomor 8, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
2. **PT SINAR PULAU MAS**, yang diwakili oleh Direktur, Tekardjo Angkasa, berkedudukan di Jalan Pattimura, Nomor 437, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Refman Basri, S.H., MBA., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum H. Refman Basri, S.H., MBA-H. Zulchairi, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Kejaksaan, Nomor 7, Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2024; Para Termohon Kasasi;

D a n :

1. **MANGASI NAPITUPULU**, bertempat tinggal di Jalan Syarifuddin, Nomor 4, Lingkungan IV, Kelurahan Indrapura Kota, Kecamatan Air Putih, Kabupaten

Halaman 1 dari 29 hal. Put. Nomor 3780 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zamal Setiawan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Datuk Umar Palangki, Komplek Mentari City, Tanah Merah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2022;

2. **LIE TJOE**, bertempat tinggal di Jalan Gotong Royong, Nomor 39, Lingkungan IV, RT 04 RW 04, Desa Pasar Gambir, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara;
3. **PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA c.q. CAMAT KECAMATAN SEI SUKA c.q. KEPALA DESA KUALA INDAH**, yang diwakili oleh Kepala Desa Kuala Indah, Mat Syah, berkedudukan di Desa Kuala Indah, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Binsar Siringoringo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Binsar Siringoringo, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Jamin Ginting, Km. 8,5, Komplek Perumahan Royal Sumatera, Cluster Topaz, Nomor 189, Padang Bulan Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2023;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum sita jaminan (*conservatoir*

Halaman 2 dari 29 hal. Put. Nomor 3780 K/Pdt/2024



beslag) yang diletakkan dalam perkara *a quo*;

3. Menyatakan Penggugat I dan II sebagai Pemilik yang berhak atas tanah objek sengketa seluas lebih kurang 94.252,5 m² (sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh dua koma lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah PT Kuala Indah Raya (KIR),
- Sebelah timur dengan tanah Agus Susanto/Masyarakat,
- Sebelah selatan dengan tanah jalan umum,
- Sebelah barat dengan tanah J. Simbolon;

4. Menyatakan perbuatan Penggugat I dan II dalam membeli tanah objek sengketa sah menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum segala surat-surat alas hak Penggugat I dan II dan perolehannya serta Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa atas tanah objek sengketa sebagai berikut:

- 1.1. Penggugat I membeli tanah dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 27, tanggal 27 Maret 1982, dengan luas lebih kurang 10.633 m² (sepuluh ribu enam ratus tiga puluh tiga meter persegi) dari Sdr. Agus Susanto, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 15/Air Putih/1995 tertanggal 2 Agustus 1995 yang dibuat di hadapan Drs. Wilmar Siagian, PPAT Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Air Putih di Indrapura, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah PT Kuala Indah Raya (KIR) 49 m;
- Sebelah timur dengan tanah Agus Susanto ----- 215 m;
- Sebelah selatan dengan tanah jalan umum ----- 49 m;
- Sebelah barat dengan tanah Pdt. S.M. Hutahuruk ----- 219 m;

- 1.2. Penggugat I membeli tanah dalam Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor 593/79/KST/KI-SS/96 dan Surat Pernyataan dari Sdr. Pdt. S.M. Hutahuruk yang memperoleh tanah dari Rohman bin Ukidal dasar SK Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor SK.92/DA/HML/A/1977, tanggal 25 Juni 1977, berdasarkan Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanah Nomor 593/79/SKGRT/KI-SS/96,

Halaman 3 dari 29 hal. Put. Nomor 3780 K/Pdt/2024



tanggal 4 Oktober 1996 diketahui Kepala Desa/Persiapan Kuala Indah dan Nomor 593/68/AP/96, tanggal 10 Oktober 1996 diketahui Camat Air Putih dengan luas lebih kurang 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah Rohman bin U. Kidal ----- 50 m,
- Sebelah timur dengan tanah Kosim/Agus Susanto/Tekardjo 200 m,
- Sebelah selatan dengan tanah pasar umum -----50 m,
- Sebelah barat dengan tanah Umar/Tekardjo----- 200 m;

1.3. Penggugat I membeli tanah dalam Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor 593/80/KST/KI-SS/1996 dan Surat Pernyataan dari Sdr. Roham bin Ukidal dasar SK Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor SK.92/DA/HML/A/1977, tanggal 25 Juni 1977 (sisa tanah setelah dijual kepada Pdt. S.M. Hutahuruk, berdasarkan Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanah Nomor 593/80/SKGRT/KI-SS/96, tanggal 8 Oktober 1996 diketahui Kepala Desa/Persiapan Kuala Indah dan Nomor 593/69/AP/96, tanggal 10 Oktober 1996 diketahui Camat Air Putih dengan luas lebih kurang 975 m² (sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah Tekardjo/PT KIR----- 50 m,
- Sebelah timur dengan tanah Kosim/Tekardjo----- 19 m,
- Sebelah selatan dengan tanah Pdt. S.M. Hutahuruk----- 50 m,
- Sebelah barat dengan tanah Umar/Tekardjo----- 20 m;

1.4. Penggugat I membeli tanah dalam Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor 593/-/SKT/KI-SS/1995 dan Surat Pernyataan dari Sdr. Umar serta hak milik SK Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara Nomor SK.92/DA/HML/A/1977, tanggal 27 Juni 1977, berdasarkan Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanah Nomor 593/-/SKT/KI-SS/1995, tanggal 31 Juli 1995 diketahui Kepala Desa/Kel. Kuala Indah dan Nomor 92/SS/1995, tanggal 3 Agustus 1995 diketahui Camat Air Putih, dengan luas lebih kurang 8.625 m² (delapan ribu enam ratus

Halaman 4 dari 29 hal. Put. Nomor 3780 K/Pdt/2024



dua puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah PT Kuala Indah Raya (KIR) 46 m,
- Sebelah timur dengan tanah SM. Hutahuruk/Tekardjo ---190 m,
- Sebelah selatan dengan tanah pasar umum ----- 46 m,
- Sebelah barat dengan tanah Amrah----- 185 m;

1.5. Penggugat I membeli tanah dalam Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor 593/037/SKT/KI-SS/1995 dan Surat Pernyataan dari Sdr. Amrah, berdasarkan Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanah Nomor 593/037/KI-SS/1995, tanggal 21 Agustus 1995 diketahui Kepala Desa/Kelurahan Kuala Indah dan Nomor 111/SS/1995, tanggal 25 Agustus 1995 diketahui Camat Air Putih, dengan luas lebih kurang 9.374 m² (sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah PT Kuala Indah Raya (KIR) 44 m,
- Sebelah timur dengan tanah Tekardjo Angkasa ----- 219 m,
- Sebelah selatan dengan tanah pasar umum ----- 44 m,
- Sebelah barat dengan tanah Muhammad Sum AS/Tekardjo Angkasa ----- 213 m;

1.6. Penggugat I membeli tanah dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 27/3/SKT/KT/1993, tanggal 12 Mei 1993 dan Surat Pernyataan dari Sdr. Muhammad Sum AS, berdasarkan Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanah Nomor 593/-/SKT/KI-SS/1995, tanggal 31 Juli 1995 diketahui Kepala Desa/Kelurahan Kuala Indah dan Nomor 93/SS/1995, tanggal 3 Agustus 1995 diketahui Camat Air Putih dengan luas lebih kurang 17.750 m² (tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah PT Kuala Indah Raya (KIR) 100 m,
- Sebelah timur dengan tanah Amrah/Tekardjo----- 175 m,
- Sebelah selatan dengan tanah pasar umum -----100 m,
- Sebelah barat dengan tanah Idris----- 180 m;

1.7. PT Sinar Pulau Mas/Penggugat II membeli tanah dari Sdr. Jufri. T. berdasarkan Akta Penglepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 5

Halaman 5 dari 29 hal. Put. Nomor 3780 K/Pdt/2024



tanggal 1 Oktober 1991 yang dibuat di hadapan Ika Azniga Lokman, S.H., Notaris di Medan dan Sdr. Jufri. T. membeli tanah dari Kuswoyo berdasarkan Surat Pernyataan/Ganti Rugi Nomor 66/3/KWT/1988 diketahui oleh Kepala Desa Kuala Tanjung dan Camat Air Putih, selanjutnya Sdr. Kuswoyo memperoleh tanah dari Sdr. Idris bin Oka Bahrum berdasarkan Surat Penyerahan Ganti rugi tanggal 26 Desember 1977, diketahui oleh Kepala Kampung Kuala Tanjung, Kecamatan Air Putih, dan Sdr. Idris memperoleh tanah berdasarkan Surat Hak Milik Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor SK.92/BA/HML/A/1977, tertanggal 25 Juni 1977, dengan luas lebih kurang 27.675 m² (dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah/hutan ----- 128 m,
- Sebelah timur dengan tanah Salim Maksum -----200 m,
- Sebelah selatan dengan pasar/jalan umum----- 160 m,
- Sebelah barat dengan tanah Agus Susanto ----- 187 m;

1.8. Penggugat I membeli tanah dalam Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor 593/-/SKT/KI-SS/1995 dan Akta Jual Beli Nomor 146/3.C/AP/1981 (asal tanah Idris) dari Sdr. Agus Susanto, berdasarkan Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanah Nomor 593/-/KI/SS/1995, tanggal 31 Juli 1995 diketahui oleh Kepala Desa Kuala Indah dan Nomor 94/SS/95, tanggal 3 Agustus 1995 diketahui oleh Camat Air Putih dengan luas lebih kurang 6.220,5 m² (enam ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah PT Kuala Indah Raya (KIR) 33 m,
- Sebelah timur dengan tanah Idris/Tekardjo/Penggugat-II 190 m,
- Sebelah selatan dengan tanah pasar umum ----- 33 m,
- Sebelah barat dengan tanah Idris----- 187 m;

1.9. Penggugat I membeli tanah dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 593/145/SKT/KI/SS/1995, tanggal 31 Juli 1995 dan surat

Halaman 6 dari 29 hal. Put. Nomor 3780 K/Pdt/2024



pernyataan dari Sdr. Idris, berdasarkan Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanah Nomor 593/-/SKT/KI/SS/1995, tanggal 31 Juli 1995 diketahui oleh Kepala Desa Kuala Indah dan Nomor 90/SS/1995, tanggal 3 Agustus 1995 diketahui oleh Camat Air Putih dengan luas lebih kurang 2.970 m² (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah PT Kuala Indah Raya (KIR) 18 m,
- Sebelah timur dengan tanah Idris/Agus Susanto/Tekardjo 165 m,
- Sebelah selatan dengan tanah pasar umum -----18 m,
- Sebelah barat dengan tanah J. Simbolon-----165 m;

2. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat-IV, yakni:

2.1. Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor 590/1.370/KI-SS/XI/2016, tanggal 15 November 2016 atas tanah Penggugat I berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Kuala Indah Nomor 593/79/SKGRT/KI-SS/1996, tanggal 4 Oktober 1996 dan diketahui oleh Camat Air Putih Nomor 593/68/AP/1996, tanggal 10 Oktober 1996.

2.2. Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor 590/1.449/KI-SS/XII/2016, tanggal 13 Desember 2016 atas tanah Penggugat I berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Kuala Indah Nomor 593/80/SKGRT/KI-SS/1996, tanggal 8 Oktober 1996 dan diketahui oleh Camat Air Putih Nomor 593/69/AP/1996, tanggal 10 Oktober 1996.

2.3. Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor 590/1.365/KI-SS/XI/2016, tanggal 15 November 2016 atas tanah Penggugat I berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Kuala Indah Nomor 593/-/SKT/KI-SS/1995, tanggal 31 Juli 1995 dan diketahui oleh Camat Air Putih Nomor 92/SS/1995, tanggal 3 Agustus 1995;

2.4. Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor

Halaman 7 dari 29 hal. Put. Nomor 3780 K/Pdt/2024



590/1.447/KI-SS/XII/2016, tanggal 13 Desember 2016 atas tanah Penggugat I berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Kuala Indah Nomor 593/037/SKT/KI-SS/1995, tanggal 21 Agustus 1995 dan diketahui oleh Camat Air Putih Nomor 111/SS/1995, tanggal 21 Agustus 1995;

2.5. Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor 590/1.359/KI-SS/XI/2016, tanggal 15 November 2016 atas tanah Penggugat I berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Kuala Indah Nomor 593/ /SKT/KI-SS/1995, tanggal 31 Juli 1995 dan diketahui oleh Camat Air Putih Nomor 93/SS/1995, tanggal 3 Agustus 1995;

2.6. Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor 590/1.350/KI-SS/XI/2016, tanggal 15 November 2016 atas tanah Penggugat I berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Kuala Indah Nomor 593/ /KI/SS/1995, tanggal 31 Juli 1995 dan diketahui oleh Camat Air Putih Nomor 94/SS/1995, tanggal 3 Agustus 1995.

2.7. Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor 590/1.457/KI-SS/XII/2016, tanggal 13 Desember 2016 atas tanah Penggugat I berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi Tanah yang diketahui oleh Camat Air Putih Nomor 590/SS/1995, tanggal 30 Agustus 1995;

3. Menyatakan surat-surat tanah yang diakui Tergugat I, II, dan III di atas tanah objek sengketa milik Penggugat I dan II tidak memiliki kekuatan hukum, yaitu:

3.1. Surat Tanah Nomor 78/1964 atas nama (Alm. Timbul Sibarani) yang di tanda tangani oleh Pangulu dan atau Kepala Kampung Kuala Tanjung (Alm. Abu Bakar), beserta asisten Wedana yang diterbitkan pada tanggal 4 Agustus 1964, dengan ukuran tanah sebagai berikut:

- Sebelah timur : dengan Blok II.....80 m²,
- Sebelah selatan : dengan Biliater Pardede.....320 m²,
- Sebelah barat : Benteng.....53 m²,

Halaman 8 dari 29 hal. Put. Nomor 3780 K/Pdt/2024



- Sebelah utara : Asuk.....250 m² ;
- 3.2. Surat penyerahan/ganti kerugian yang ditandatangani oleh Muhammad tanggal 4 Juni 1964 kepada Alm. Timbul Sibarani yang turut disaksikan oleh Kepala Kampung Kuala Tanjung, Pangulu Abu Bakar;
- 3.3. Surat Keterangan tanpa Nomor Register yang dikeluarkan Kepala Kampung/Pangulu pada tanggal 21 Desember 1964 menggunakan setempel Kepala Kampung yang ditandatangani oleh (Alm.) Abu Bakar atas nama Djamedan Situmurang dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut:
 - Sebelah timur : L. Sihombing.....200 m²,
 - Sebelah utara : Hj. Situmorang.....500 m²,
 - Sebelah barat : M. Pardede.....200 m²,
 - Sebelah selatan : Jalan Kuala.....500 m²;
- 3.4. Surat Keterangan Kepala Kampung Kuala Tanjung tanggal 21 Desember 1964 dan kemudian dipecah menjadi Surat Keterangan Tanah Nomor 590/261/SKT/KI-SS/2017 dengan luas tanah lebih kurang 19.250 m² (sembilan belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi), Surat Keterangan Tanah Nomor 590/260/SKT/KI-SS/2017 dengan luas tanah lebih kurang 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) dan Surat Keterangan Tanah Nomor 590/259/SKT/KI-SS/2017 dengan luas tanah lebih kurang 18.900 m² (delapan belas ribu sembilan ratus meter persegi) yang masing-masing tertanggal 28 Desember 2017;
- 3.5. Surat Keterangan Penghulu Nomor 48/1964 atas nama Asuk, diterbitkan oleh Kepala Kampung Kwala Tanjung atas nama Abu Bakar pada tanggal 16 Juli 1964 seluas lebih kurang 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Dahulu:

 - Timur : berbatasan dengan Asan.....200 m,
 - Utara : dengan benteng (jalan).....100 m,
 - Barat : denga Muhammad200 m,



- Selatan : dengan hutan100 m,
sekarang:
- Timur : berbatasan dengan parit bekoan.....200 m,
- Utara : dengan parit bekoan100 m,
- Barat : dengan parit bekoan200 m,
- Selatan : dengan L. Julianus.....100 m;

3.6. Surat Keterangan Penghulu Nomor 87/1964 atas nama Andreas Sihotang diterbitkan oleh Kepala kampung Kwala Tanjung atas nama Abu Bakar, tanggal 10 Agustus 1964 seluas lebih kurang 9.860 m² (sembilan ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Dahulu:

- timur : berbatasan dengan sungai.....34 m,
- utara : berbatasan dengan Muhammad.....290 m,
- barat : berbatasan dengan benteng (jalan).....34 m,
- selatan : berbatasan dengan Sairi.....290 m,

sekarang:

- timur : berbatasan dengan parit bekoan.....34 m,
- utara : berbatasan dengan parit bekoan.....290 m,
- barat : berbatasan dengan Asuk.....34 m,
- selatan : berbatasan dengan tanah masyarakat 290 m;

3.7. Dan surat-surat tanah lainnya yang diakui oleh Tergugat I, II, dan III dan atau surat tanah pihak ke-3 (tiga) lainnya yang memperoleh hak dari Tergugat I, II, dan III;

4. Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk membongkar, mencabut, atau memindahkan segala bangunan dan tanaman yang ditanam di atas tanah objek sengketa dan memindahkan ke tempat lain di luar dari tanah objek sengketa serta menyerahkan objek sengketa seluas lebih kurang 94.252,5 m² (sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh dua koma lima meter persegi) kepada Penggugat I dan II dalam keadaan baik dan tidak dibebani dengan hak apapun terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

Halaman 10 dari 29 hal. Put. Nomor 3780 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV mengganti kerugian Penggugat I dan II secara materiil dan *immateriil* dengan cara tanggung renteng sebesar Rp29.275.750.000,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari dihitung sejak gugatan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht van gewijsde*) dan biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;
6. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV untuk mematuhi isi putusan dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat yang memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- *Ne bis in idem*
- Objek gugatan kabur;
- Gugatan kurang pihak (*error in persona*);
- Tentang penggabungan gugatan (kumulasi gugatan);

Eksepsi Tergugat II dan Tergugat IV:

- Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) dalam kualifikasi penggabungan dua atau lebih gugatan yang masing-masing tidak ada kaitan atau pada hakikatnya berdiri sendiri-sendiri;
- Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) dalam kualifikasi objek sengketa di dalam gugatan tidak jelas;
- Gugatan Para Penggugat kadaluwarsa;

Dalam Eksepsi Tergugat III:

- Gugatan Para Penggugat *error in person* dan *error in objekto*;

Halaman 11 dari 29 hal. Put. Nomor 3780 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis concertium*);
- Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV, Tergugat III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi Tergugat I:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas objek tanah:

1. Tanah yang terletak di Dusun IV Padang Surunai Kuala Indah berdasarkan Surat Nomor 78/1964 atas nama Timbul Sibarani (Alm.) yang ditandatangani oleh Penghulu, Kepala Kampung Kuala Tanjung Abu Bakar (Alm), beserta asisten Wedana yang diterbitkan pada tanggal 4 Agustus 1964 yang berbatas dengan:

- Sebelah timur : dulunya berbatasan dengan Blok II, sekarang dengan tanah yang dikuasai oleh Rosmawati Situmorang (Tergugat II) seluas 80 m² (delapan puluh meter persegi),
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Biliater Pardede sekarang dengan tanah yang dikuasai oleh Rosmawati Situmorang (Tergugat II) seluas 320 m² (tiga ratus dua puluh meter persegi),
- Sebelah barat : dulunya berbatasan dengan Benteng, sekarang dengan parit seluas 53 m² (lima puluh tiga meter persegi),
- Sebelah utara : berbatasan dengan Asuk, seluas 350 m² (tiga ratus lima puluh meter persegi);

2. Tanah perladangan seluas ± 1 ha (satu hektar) yang terletak di Dusun IV Padang Surunai Kuala Indah dari saudara Muhammad sesuai dengan surat penyerahan/ganti kerugian ditandatangani oleh

Halaman 12 dari 29 hal. Put. Nomor 3780 K/Pdt/2024



Muhammad Sendiri pada tanggal 4-6-1964 kepada timbul Sibarani (Alm.) dan disaksikan oleh Kepala Kampung Kuala Tanjung, Penghulu Abu Bakar (Alm) yang berbatas dengan:

- Sebelah timur : dulunya dengan Biliater Pardede, sekarang dengan tanah yang dikuasai oleh Rosmawati Situmorang (Tergugat II) 50 m² (lima puluh meter persegi),
- Sebelah selatan : dengan Jalan 200 m² (dua ratus meter persegi),
- Sebelah barat : dulunya dengan Benteng, sekarang dengan parit 50 m² (lima puluh meter persegi),
- Sebelah utara : dulunya dengan Parit, sekarang dengan Timbul Sibarani 200 m² (dua ratus meter persegi);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan rekonvensi ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan hukum yang seadil-adilnya;

Rekonvensi Tergugat II dan Tergugat IV:

1. Menerima gugatan rekonvensi Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah surat tanah milik Penggugat I dalam Rekonvensi/ Tergugat II dalam Konvensi, yaitu:
 - a. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/261/SKT/KI-SS/2017;
 - b. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/260/SKT/KI-SS/2017;
 - c. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/259/SKT/KI-SS/2017;
 - d. Surat Keterangan Kepala Kampung Kuala Tanjung 21 Desember 1964 atas nama Djamedan Situmorang;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dalam Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan kerugian *immateriil* yang dialami oleh Para Penggugat dalam

Halaman 13 dari 29 hal. Put. Nomor 3780 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) secara tanggung renteng;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta milik Para Tergugat dalam Rekonvensi yang dimintakan oleh Para Penggugat dalam Rekonvensi;
6. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 secara tanggung renteng setiap harinya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat dalam Rekonvensi;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi Tergugat III:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik tanah seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar berdasarkan:

- 2.1. Surat Keterangan Penghulu Nomor 48/1964 atas nama Asuk diterbitkan oleh Kepala Kampung Kwala Tanjung pada tanggal 6 Juli 1964, seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atau 2 hektar terletak sekarang Dusun IV, Desa Kwala Indah, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara (dahulu Desa Kwala Tanjung, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Asahan), Provinsi Sumatera Utara.

Dengan batas tanah sebagai berikut:

Dahulu:

- Timur berbatasan dengan Asan 200 meter,
- Utara berbatasan dengan benteng (jalan) 100 meter,
- Barat berbatasan dengan Momad 200 meter,
- Selatan berbatasan dengan hutan 100 meter,

sekarang:

Halaman 14 dari 29 hal. Put. Nomor 3780 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur berbatasan dengan parit Bekoan 200 meter,
- Utara berbatasan dengan parit Bekoan 100 meter,
- Barat berbatasan dengan parit Bekoan 200 meter,
- Selatan berbatasan dengan L. Julianus Napitupulu 100 meter;

2.2. Surat Keterangan Penghulu Nomor 87/1964 atas nama Andereas Sihotang diterbitkan oleh Kepala Kampung Kwala Tanjung pada tanggal 10 Agustus 1964, seluas 9.860 m² (sembilan ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) atau kurang dari 1 hektar terletak sekarang Dusun IV, Desa Kwala Indah, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara (dahulu Desa Kwala Tanjung Kecamatan Air Putih Kabupaten Asahan), Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Dahulu:

- Timur berbatasan dengan sungai 34 meter,
- Utara berbatasan dengan Momad 290 meter,
- Barat berbatasan dengan benteng (jalan) 34 meter,
- Selatan berbatasan dengan Sairi 290 meter,

sekarang:

- Timur berbatasan dengan parit Bekoan 34 meter,
- Utara berbatasan dengan parit Bekoan 290 meter,
- Barat berbatasan dengan Asuk 34 meter,
- Selatan berbatasan dengan tanah masyarakat 290 meter;

3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi secara cas dan tunai yaitu:

a. Kerugian Materiil

Penggugat Rekonvensi harus mempersiapkan biaya untuk menghadapi gugatan Para Tergugat Rekonvensi di Pengadilan Negeri Kisaran dengan menyewa tenaga advokat/pengacara biaya teken kuasa dan operasional sidang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil

Halaman 15 dari 29 hal. Put. Nomor 3780 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian secara *immateriil* nama baik keluarga tercemar akibat pengakuan yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi, dan serta berdampak hilangnya tanah milik Penggugat Rekonvensi jika dihitung nilainya dalam bentuk rupiah sebesar Rp10.0000.00.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

4. Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi untuk tunduk terhadap putusan ini walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kisaran telah memberikan Putusan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Kis, tanggal 3 November 2023 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Para Penggugat sebagai Pemilik yang sah dan berhak atas tanah objek sengketa seluas $\pm 94.252,5 \text{ m}^2$ (sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh dua koma lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara dengan tanah PT Kuala Indah Raya (KIR),
 - Sebelah timur dengan tanah Agus Susanto/masyarakat,
 - Sebelah selatan dengan tanah jalan umum,
 - Sebelah barat dengan tanah J. Simbolon;
3. Menyatakan perbuatan Para Penggugat dalam membeli tanah objek sengketa sah menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum segala surat-

Halaman 16 dari 29 hal. Put. Nomor 3780 K/Pdt/2024



surat alas hak Para Penggugat dan perolehannya serta Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa atas tanah objek sengketa sebagai berikut:

- 3.1 Penggugat I membeli tanah dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 27, tanggal 27 Maret 1982, dengan luas lebih kurang 10.633 m² (sepuluh ribu enam ratus tiga puluh tiga meter persegi) dari Sdr. Agus Susanto, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 15/Air Putih/1995 tertanggal 2 Agustus 1995 yang dibuat di hadapan Drs. Wilmar Siagian, PPAT Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Air Putih di Indrapura, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara dengan tanah PT Kuala Indah Raya (KIR)...49 m;
 - Sebelah timur dengan tanah Agus Susanto.....215 m;
 - Sebelah selatan dengan tanah jalan umum.....49 m;
 - Sebelah barat dengan tanah Pdt. S.M. Hutahuruk.....219 m;
- 3.2 Penggugat I membeli tanah dalam Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor 593/79/KST/KI-SS/96 dan Surat Pernyataan dari Sdr. Pdt. S.M. Hutahuruk yang memperoleh tanah dari Rohman Bin Ukidal dasar SK Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor SK.92/DA/HML/A/1977, tanggal 25 Juni 1977, berdasarkan Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanah Nomor 593/79/SKGRT/KI-SS/96, tanggal 4 Oktober 1996 diketahui Kepala Desa/Persiapan Kuala Indah dan Nomor 593/68/AP/96, tanggal 10 Oktober 1996 diketahui Camat Air Putih dengan luas lebih kurang 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara dengan tanah Rohman Bin U. Kidal.....50 m;
 - Sebelah timur dengan tanah Kosim/Agus Susanto/Tekardjo..200 m;
 - Sebelah selatan dengan tanah pasar umum.....50 m;
 - Sebelah barat dengan tanah Umar/Tekardjo.....200 m;
- 3.3 Penggugat I membeli tanah dalam Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor 593/80/KST/KI-SS/1996 dan Surat Pernyataan dari Sdr. Roham bin Ukidal dasar SK Gubernur Kepala Daerah Provinsi

Halaman 17 dari 29 hal. Put. Nomor 3780 K/Pdt/2024



Sumatera Utara Nomor SK.92/DA/HML/A/1977, tanggal 25 Juni 1977 (sisa tanah setelah dijual kepada Pdt. S.M. Hutahuruk, berdasarkan Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanah Nomor 593/80/SKGRT/KI-SS/96, tanggal 8 Oktober 1996 diketahui Kepala Desa/ Persiapan Kuala Indah dan Nomor 593/69/AP/96, tanggal 10 Oktober 1996 diketahui Camat Air Putih dengan luas lebih kurang 975 m² (sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah Tekardjo/PT KIR.....50 m,
- Sebelah timur dengan tanah Kosim/Tekardjo.....19 m,
- Sebelah selatan dengan tanah Pdt.S.M. Hutahuruk.....50 m,
- Sebelah barat dengan tanah Umar/Tekardjo.....20 m;

3.4 Penggugat I membeli tanah dalam Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor 593/-/SKT/KI-SS/1995 dan Surat Pernyataan dari Sdr. Umar serta hak milik SK Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara Nomor SK.92/DA/HML/A/1977, tanggal 27 Juni 1977, berdasarkan Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanah Nomor 593/-/SKT/KI-SS/1995, tanggal 31 Juli 1995 diketahui Kepala Desa/Kelurahan Kuala Indah dan Nomor 92/SS/1995, tanggal 3 Agustus 1995 diketahui Camat Air Putih, dengan luas lebih kurang 8.625 m² (delapan ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah PT Kuala Indah Raya (KIR)...46 m;
- Sebelah timur dengan tanah SM. Hutahuruk/Tekardjo.....190 m;
- Sebelah selatan dengan tanah pasar umum.....46 m;
- Sebelah barat dengan tanah Amrah.....185 m;

3.5 Penggugat I membeli tanah dalam Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor 593/037/SKT/KI-SS/1995 dan Surat Pernyataan dari Sdr. Amrah, berdasarkan Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanah Nomor 593/037/KI-SS/1995, tanggal 21 Agustus 1995 diketahui Kepala Desa/Kelurahan Kuala Indah dan Nomor 111/SS/1995, tanggal 25 Agustus 1995 diketahui Camat Air Putih, dengan luas lebih



kurang 9.374 m² (sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah PT Kuala Indah Raya (KIR)...44 m;
- Sebelah timur dengan tanah Tekardjo Angkasa.....219 m;
- Sebelah selatan dengan tanah pasar umum.....44 m;
- Sebelah barat dengan tanah Muhammad Sum AS/Tekardjo Angkasa.....213 m;

3.6 Penggugat I membeli tanah dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 27/3/SKT/KT/1993, tanggal 12 Mei 1993 dan Surat Pernyataan dari Sdr. Muhammad Sum AS, berdasarkan Surat Penyerahan/ Ganti Rugi Tanah Nomor 593/-/SKT/KI-SS/1995, tanggal 31 Juli 1995 diketahui Kepala Desa/Kelurahan Kuala Indah dan Nomor 93/SS/1995, tanggal 3 Agustus 1995 diketahui Camat Air Putih dengan luas lebih kurang 17.750 m² (tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah PT Kuala Indah Raya (KIR)..100 m;
- Sebelah timur dengan tanah Amrah/Tekardjo.....175 m;
- Sebelah selatan dengan tanah pasar umum.....100 m;
- Sebelah barat dengan tanah Idris.....180 m;

3.7 PT Sinar Pulau Mas/Penggugat II membeli tanah dari Sdr. Jufri. T. berdasarkan Akta Pengelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 5 tanggal 1 Oktober 1991 yang dibuat di hadapan Ika Azniga Lokman, S.H., Notaris di Medan dan Sdr. Jufri. T. membeli tanah dari Kuswoyo berdasarkan Surat Pernyataan/Ganti Rugi Nomor 66/3/KWT/1988 diketahui oleh Kepala Desa Kuala Tanjung dan Camat Air Putih, selanjutnya Sdr. Kuswoyo memperoleh tanah dari Sdr. Idris Bin Oka Bahrum berdasarkan Surat Penyerahan Ganti rugi tanggal 26 Desember 1977, diketahui oleh Kepala Kampung Kuala Tanjung, Kecamatan Air Putih, dan Sdr. Idris memperoleh tanah berdasarkan Surat Hak Milik Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor SK.92/BA/HML/A/1977, tertanggal 25 Juni 1977, dengan luas lebih kurang 27.675 m² (dua puluh tujuh

Halaman 19 dari 29 hal. Put. Nomor 3780 K/Pdt/2024



ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah/hutan.....128 m,
- Sebelah timur dengan tanah Salim Maksum.....200 m,
- Sebelah selatan dengan pasar/jalan umum.....160 m,
- Sebelah barat dengan tanah Agus Susanto.....187 m;

3.8 Penggugat I membeli tanah dalam Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor 593/-/SKT/KI-SS/1995 dan Akta Jual Beli Nomor 146/3.C/AP/1981 (asal tanah Idris) dari Sdr. Agus Susanto, berdasarkan Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanah Nomor 593/-/KI/SS/1995, tanggal 31 Juli 1995 diketahui oleh Kepala Desa Kuala Indah dan Nomor 94/SS/95 tanggal 3 Agustus 1995 diketahui oleh Camat Air Putih dengan luas lebih kurang 6.220,5 m² (enam ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah PT Kuala Indah Raya (KIR)...33 m;
- Sebelah timur dengan tanah Idris/Tekardjo/Penggugat II 190 m;
- Sebelah selatan dengan tanah pasar umum.....33 m;
- Sebelah barat dengan tanah Idris.....187 m;

3.9 Penggugat I membeli tanah dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 593/145/SKT/KI/SS/1995, tanggal 31 Juli 1995 dan surat pernyataan dari Sdr. Idris, berdasarkan Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanah Nomor 593/-/SKT/KI/SS/1995, tanggal 31 Juli 1995 diketahui oleh Kepala Desa Kuala Indah dan Nomor 90/SS/1995 tanggal 3 Agustus 1995 diketahui oleh Camat Air Putih dengan luas lebih kurang 2.970 m² (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah PT Kuala Indah Raya (KIR)...18 m,
- Sebelah timur dengan tanah Idris/Agus Susanto/Tekardjo.165 m,
- Sebelah selatan dengan tanah pasar umum.....18 m,
- Sebelah barat dengan tanah J. Simbolon.....165 m;

Halaman 20 dari 29 hal. Put. Nomor 3780 K/Pdt/2024



4. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat IV, yakni:
- a. Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor 590/1.370/KI-SS/XI/2016, tanggal 15 November 2016 atas tanah Penggugat I berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Kuala Indah Nomor 593/79/SKGRT/KI-SS/1996, tanggal 4 Oktober 1996 dan diketahui oleh Camat Air Putih Nomor 593/68/AP/1996, tanggal 10 Oktober 1996;
 - b. Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor 590/1.449/KI-SS/XII/2016, tanggal 13 Desember 2016 atas tanah Penggugat I berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Kuala Indah Nomor 593/80/SKGRT/KI-SS/1996, tanggal 8 Oktober 1996 dan diketahui oleh Camat Air Putih Nomor 593/69/AP/1996, tanggal 10 Oktober 1996;
 - c. Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor 590/1.365/KI-SS/XI/2016, tanggal 15 November 2016 atas tanah Penggugat I berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Kuala Indah Nomor 593/ /SKT/KI-SS/1995, tanggal 31 Juli 1995 dan diketahui oleh Camat Air Putih Nomor 92/SS/1995, tanggal 3 Agustus 1995;
 - d. Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor 590/1.447/KI-SS/XII/2016, tanggal 13 Desember 2016 atas tanah Penggugat I berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Kuala Indah Nomor 593/037/SKT/KI-SS/1995, tanggal 21 Agustus 1995 dan diketahui oleh Camat Air Putih Nomor 111/SS/1995, tanggal 21 Agustus 1995;
 - e. Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor 590/1.359/KI-SS/XI/2016, tanggal 15 November 2016 atas tanah Penggugat I berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Kuala Indah Nomor 593/ /SKT/KI-SS/1995, tanggal 31 Juli 1995 dan diketahui oleh Camat Air Putih Nomor 93/SS/1995, tanggal 3 Agustus 1995.

Halaman 21 dari 29 hal. Put. Nomor 3780 K/Pdt/2024



- f. Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor 590/1.350/KI-SS/XI/2016, tanggal 15 November 2016 atas tanah Penggugat I berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Kuala Indah Nomor 593/ /KI/SS/1995, tanggal 31 Juli 1995 dan diketahui oleh Camat Air Putih Nomor 94/SS/1995, tanggal 3 Agustus 1995;
- g. Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor 590/1.457/KI-SS/XII/2016, tanggal 13 Desember 2016 atas tanah Penggugat I berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi Tanah yang diketahui oleh Camat Air Putih Nomor 590/SS/1995, tanggal 30 Agustus 1995;
5. Menyatakan surat-surat tanah yang diakui Tergugat I, II, dan III di atas tanah objek sengketa milik Penggugat I dan II tidak memiliki kekuatan hukum, yaitu:
- a. Surat tanah Nomor: 78/1964 atas nama (Alm. Timbul Sibarani) yang di tanda tangani oleh Pangulu dan atau Kepala Kampung Kuala Tanjung (Alm. Abu Bakar), beserta asisten Wedana yang diterbitkan pada tanggal 4 Agustus 1964, dengan ukuran tanah sebagai berikut:
- Sebelah timur : dengan Blok II.....80 m²,
 - Sebelah selatan : dengan Biliater Pardede.....320 m²,
 - Sebelah barat : Benteng.....53 m²,
 - Sebelah utara : Asuk.....250 m²;
- b. Surat Penyerahan/Ganti Kerugian yang ditandatangani oleh Muhammad tanggal 4 Juni 1964 kepada Alm. Timbul Sibarani yang turut disaksikan oleh Kepala Kampung Kuala Tanjung, Pangulu Abu Bakar;
- c. Surat Keterangan tanpa Nomor Register yang dikeluarkan Kepala KAMPUNG/Pangulu pada tanggal 21 Desember 1964 menggunakan setempel Kepala Kampung yang ditandatangani oleh (Alm.) Abu Bakar atas nama Djamedan Situmorang dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut:
- Sebelah timur : L. Sihombing.....200 m²,



- Sebelah utara : Hj. Situmorang.....500 m²,
- Sebelah barat : M. Pardede.....200 m²,
- Sebelah selatan : Jalan Kuala.....500 m²;

d. Surat Keterangan Kepala Kampung Kuala Tanjung tanggal 21 Desember 1964 dan kemudian dipecah menjadi Surat Keterangan Tanah Nomor 590/261/SKT/KI-SS/2017 dengan luas tanah lebih kurang 19.250 m² (sembilan belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi), Surat Keterangan Tanah Nomor 590/260/SKT/KI-SS/2017 dengan luas tanah lebih kurang 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) dan Surat Keterangan Tanah Nomor 590/259/SKT/KI-SS/2017 dengan luas tanah lebih kurang 18.900 m² (delapan belas ribu sembilan ratus meter persegi) yang masing-masing tertanggal 28 Desember 2017;

e. Surat Keterangan Penghulu Nomor 48/1964 atas nama Asuk, diterbitkan oleh Kepala Kampung Kwala Tanjung atas nama Abu Bakar pada tanggal 16 Juli 1964 seluas lebih kurang 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Dahulu:

- Timur : berbatasan dengan Asan.....200 m,
- Utara : dengan benteng (jalan).....100 m,
- Barat : dengan Muhammad200 m,
- Selatan : dengan hutan100 m;

Sekarang:

- Timur : berbatasan dengan parit bekoan.....200 m,
- Utara : dengan parit bekoan100 m,
- Barat : dengan parit bekoan200 m,
- Selatan : dengan L. Julianus.....100 m;

f. Surat Keterangan Penghulu Nomor 87/1964 atas nama Andreas Sihotang diterbitkan oleh Kepala Kampung Kwala Tanjung atas nama Abu Bakar, tanggal 10 Agustus 1964 seluas lebih kurang 9.860 m² (sembilan ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 23 dari 29 hal. Put. Nomor 3780 K/Pdt/2024



Dahulu:

- Timur : berbatasan dengan sungai.....34 m;
- Utara : berbatasan dengan Muhammad.....290 m;
- Barat : berbatasan dengan benteng (jalan).....34 m;
- Selatan : berbatasan dengan Sairi.....290 m;

Sekarang:

- Timur : Berbatasan dengan parit bekoan.....34 m;
- Utara : berbatasan dengan parit bekoan.....290 m;
- Barat : berbatasan dengan Asuk.....34 m;
- Selatan : berbatasan dengan tanah masyarakat.....290 m;

g. Dan surat-surat tanah lainnya yang diakui oleh Tergugat I, II, dan III dan atau surat tanah pihak ke-3 (tiga) lainnya yang memperoleh hak dari Tergugat I, II, dan III;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membongkar, mencabut, atau memindahkan segala bangunan dan tanaman yang ditanam di atas tanah objek sengketa dan memindahkan ke tempat lain di luar dari tanah objek sengketa serta menyerahkan objek sengketa seluas lebih kurang 94.252,5 m² (sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh dua koma lima meter persegi) kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam keadaan baik dan tidak dibebani dengan hak apapun terhitung sejak Putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk mematuhi isi Putusan dalam perkara *a quo*;
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi, Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III

Halaman 24 dari 29 hal. Put. Nomor 3780 K/Pdt/2024



Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.803.500,00 (dua juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 682/PDT/2023/PT MDN, tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Pdt/2023/PN Kis *juncto* Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Kis, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat II Rosmawati Situmorang;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 682/PDT/2023/PT MDN, tanggal 19 Desember 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Kis, tanggal 3 November 2023;

Mengadili Sendiri

Halaman 25 dari 29 hal. Put. Nomor 3780 K/Pdt/2024



1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah perkara seluas 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat membayar biaya perkara;

Atau:

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 Februari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 9 Januari 2024 dan kontra memori kasasi tanggal 5 Februari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang telah menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Kisaran, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, terbukti Para Penggugat adalah pemilik sah dari 9 (sembilan) objek tanah dalam satu hamparan yang terletak di Dusun IV, Desa Kuala Indah, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, maka perbuatan Tergugat IV yang menerbitkan Surat Keterangan Tanah Dan Atau Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menimbulkan kerugian dari Para Penggugat, sehingga perbuatan Para Tergugat dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, karena melanggar hak subjektif Para Penggugat dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat;

Bahwa oleh karena telah terbukti jika status objek sengketa *a quo* adalah sah milik Para Penggugat, maka segala surat-surat alas hak Para Penggugat dan perolehannya serta Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa

Halaman 26 dari 29 hal. Put. Nomor 3780 K/Pdt/2024



atas tanah objek perkara *a quo* dinyatakan sah dan berkekuatan hukum, sebaliknya dari hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa ternyata batas-batas objek sengketa yang didalilkan Para Tergugat dalam dalil jawabannya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ROSMAWATI SITUMORANG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 29 hal. Put. Nomor 3780 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ROSMAWATI SITUMORANG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 hal. Put. Nomor 3780 K/Pdt/2024



Panitera Pengganti,

Ttd

Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 29 dari 29 hal. Put. Nomor 3780 K/Pdt/2024